



[www.tecconcursos.com.br/questoes/922237](https://www.tecconcursos.com.br/questoes/922237)

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Controle de Constitucionalidade pelos Tribunais de Justiça dos Estados

**2201)** A respeito de controle de constitucionalidade, julgue o item.

Os tribunais de justiça possuem competência para julgar ação direta de inconstitucionalidade movida em desfavor de lei orgânica municipal, desde que o parâmetro para a fundamentação dessa ação seja a Constituição Federal.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3827099](https://www.tecconcursos.com.br/questoes/3827099)

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Controle de Constitucionalidade

**2202)** De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir, em relação ao Poder Judiciário, ao controle de constitucionalidade, aos direitos políticos e à organização político-administrativa do Estado.

Constitui uso indevido da ação civil pública como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade a demanda coletiva em que a inconstitucionalidade de norma geral e abstrata é deduzida como causa de pedir e a declaração de sua nulidade constitui o pedido principal.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3495835](https://www.tecconcursos.com.br/questoes/3495835)

CEBRASPE (CESPE) - Aud (FUB)/FUB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Controle de Constitucionalidade

**2203)** Julgue o item a seguir, no que se refere a diversos aspectos do direito constitucional.

O controle incidental ou difuso da Constituição é exercido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar as ações diretas de inconstitucionalidade.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3625428](https://www.tecconcursos.com.br/questoes/3625428)

CEBRASPE (CESPE) - Proc Jur (Andradina)/Pref Andradina/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Controle de Constitucionalidade

**2204)** Julgue o seguinte item, acerca de aspectos diversos do direito constitucional.

No modelo dúplice de controle de constitucionalidade brasileiro, a admissibilidade da ação direta está condicionada à inviabilidade do controle difuso.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Controle de Constitucionalidade

**2205)** A respeito do controle de constitucionalidade, julgue o próximo item.

Em razão da ausência de hierarquia entre os entes federativos, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, ação direta de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo municipal.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Controle de Constitucionalidade

**2206)** No que concerne ao controle de constitucionalidade segundo a CF e a jurisprudência do STF, julgue o item subsecutivos.

A formalização do pedido de controle de constitucionalidade, quando utilizada a técnica de interpretação conforme a Constituição, necessariamente deve ser realizada via ação declaratória de constitucionalidade, haja vista a pretensão de manutenção da norma no ordenamento jurídico.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Controle de Constitucionalidade

**2207)** No que concerne ao controle de constitucionalidade segundo a CF e a jurisprudência do STF, julgue o item subsecutivos.

O controle de constitucionalidade no Brasil é marcado pela fungibilidade entre os tipos de ações de controle, razão pela qual não é cabível a rejeição de ação de controle de constitucionalidade sob o fundamento de erro grosseiro.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Controle de Constitucionalidade

**2208)** No que concerne ao controle de constitucionalidade segundo a CF e a jurisprudência do STF, julgue o item subsecutivos.

As decisões formalizadas sob o regime da repercussão geral, considerados seus efeitos, equiparam-se às proferidas nas ações de controle concentrado de constitucionalidade.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc DF/PG DF/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Controle de Constitucionalidade

**2209)** Com referência ao direito constitucional estadual e distrital, à rigidez e à mutação da Constituição e às emendas à Constituição, julgue o item a seguir.

O mecanismo de revisão constitucional e os estados constitucionais de emergência, como a intervenção federal, são as principais garantias da rigidez constitucional em sua dimensão de suprallegalidade.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Controle de Constitucionalidade

**2210)** No tocante às técnicas de decisão em sede de controle abstrato, julgue o item que se segue.

Ao afirmar que a aplicação de uma norma a determinada hipótese fática é inconstitucional, o STF se utiliza da técnica de decisão denominada declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Controle de Constitucionalidade

**2211)** A respeito do poder constituinte, julgue o item a seguir.

De acordo com o STF, cabe ação direta de inconstitucionalidade para sustentar incompatibilidade de diploma infraconstitucional anterior em relação a Constituição superveniente.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Medicina Cardiologia/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2212)** A respeito do direito à liberdade religiosa, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores.

O direito à liberdade religiosa não legitima a recusa de paciente, por motivos religiosos, a tratamento que envolva transfusão de sangue, pois tal recusa colocaria em risco o direito à vida.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2213)** À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir, relativo ao Poder Legislativo, aos direitos e garantias fundamentais, e às funções essenciais à justiça.

É constitucional o compartilhamento direto de dados cadastrais genéricos com os órgãos de persecução penal, para fins de investigação criminal, independentemente de autorização da justiça.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2214)** À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir, relativo ao Poder Legislativo, aos direitos e garantias fundamentais, e às funções essenciais à justiça.

É direito fundamental do cidadão o sigilo inviolável de sua correspondência, sendo considerada ilícita a prova obtida mediante abertura de carta ou de pacote sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3290405](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3290405)

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRES-P-EXE)/FUNPRES-P-EXE/Jurídica/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2215)** Em relação aos princípios constitucionais, aos direitos e às garantias fundamentais, bem como à organização político-administrativa do Estado brasileiro, julgue o item a seguir.

Segundo entendimento do STF, o direito ao esquecimento, explícito no rol constitucional dos direitos fundamentais, não pode obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e lícitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, analógicos ou digitais.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3316543](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3316543)

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Publicidade e Propaganda/Design Gráfico ou Desenho Industrial/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2216)** De acordo com o disposto no capítulo V da Constituição Federal de 1988 e na Lei n.º 12.232/2010, julgue o item subsequente.

É livre a expressão da atividade de comunicação, mesmo que a mensagem contenha informações falsas ou faça apologia a crime.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3319352](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3319352)

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2217)** Julgue o item seguinte, à luz das disposições da Constituição Federal de 1988 e da jurisprudência do STF a respeito dos direitos e das garantias fundamentais.

Em respeito ao direito à vida e à saúde, não é permitido ao paciente maior e capaz recusar procedimento médico que envolva a transfusão de sangue, ainda que essa recusa se fundamente na autonomia individual e na liberdade religiosa.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3319357](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3319357)

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2218)** Julgue o item seguinte, à luz das disposições da Constituição Federal de 1988 e da jurisprudência do STF a respeito dos direitos e das garantias fundamentais.

É constitucional lei que imponha a vacinação compulsória, sem o consentimento do usuário, quando a medida se destinar à proteção de toda a coletividade, em especial, os mais vulneráveis.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2219)** Julgue o item seguinte, à luz das disposições da Constituição Federal de 1988 e da jurisprudência do STF a respeito dos direitos e das garantias fundamentais.

O exercício do direito de reunião exige a prévia notificação pessoal ou registrada do poder público.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2220)** Julgue o item seguinte, à luz das disposições da Constituição Federal de 1988 e da jurisprudência do STF a respeito dos direitos e das garantias fundamentais.

É inconstitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação de imóvel comercial.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2221)** Em relação aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item seguinte, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e, no que couber, com a jurisprudência do STF.

A emenda constitucional que permitiu, nas hipóteses de manifestação cultural, práticas desportivas com animais, como a vaquejada, é considerada inconstitucional.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2222)** Em relação aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item seguinte, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e, no que couber, com a jurisprudência do STF.

É constitucional a utilização, nas fotos de documentos oficiais, de vestimentas ou acessórios relacionados a crença ou religião desde que não impeçam a adequada identificação individual e a visibilidade do rosto do indivíduo.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

CEBRASPE (CESPE) - Ag Adm (PF)/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2223)** Considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item seguinte, relativos a noções de direito constitucional.

Nos presídios, o procedimento de revista em criança, adolescente ou pessoa com deficiência intelectual que não possa expressar seu consentimento válido deve ser substituído pela revista invertida, que é direcionada à pessoa a ser visitada.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3545602](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3545602)

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2224)** Com base na legislação pertinente e na jurisprudência do STF, julgue o item a seguir, relativo a diversos aspectos do direito constitucional.

Considere que uma empresa jornalística tenha publicado entrevista na qual o entrevistado tenha imputado falsamente a prática de crime a terceiro, mesmo havendo, à época da divulgação da informação, indícios concretos da falsidade da imputação, de modo que não fora observado o dever de cuidado da veracidade dos fatos. Nessa situação, em razão da proteção constitucional à liberdade de imprensa, a empresa jornalística que publicou a entrevista não será responsabilizada.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3546716](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3546716)

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2225)** Durante investigação de suposto crime de lavagem de dinheiro, o delegado de polícia instaurou de ofício inquérito policial com base em relatório de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), que apontou movimentações atípicas em nome de servidor público federal. O investigado foi intimado a prestar esclarecimentos, mas se recusou a comparecer perante a autoridade policial.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir, à luz da legislação e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) relativas a inquérito policial.

Eventual advogado do investigado terá acesso apenas aos documentos do inquérito policial em que haja prévia autorização judicial ou que digam respeito diretamente à defesa.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3661460](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3661460)

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2226)** De acordo com as disposições da CF e a jurisprudência do STF em relação à administração pública, julgue o item subsequente.

Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de ele responder a inquérito ou ação penal.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2779630](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2779630)

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU BR)/CAU BR/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2227)** Antony, estrangeiro não domiciliado no Brasil, encontrava-se de férias no país, hospedado em um hotel no Rio de Janeiro. Um agente de polícia que se encontrava no mesmo hotel desconfiou do comportamento de Antony, que andava sempre preocupado, olhando para os lados, então resolveu ingressar no quarto de hotel onde Antony estava hospedado.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte de acordo com a jurisprudência do STF.

Para fins da inviolabilidade domiciliar, o quarto de hotel, desde que ocupado, é equiparado a domicílio, razão pela qual não é permitido o ingresso do agente sem a permissão de Antony, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2793966](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2793966)

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2228)** Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir, relativo ao princípio da separação dos Poderes.

A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de deficiência do serviço, viola o princípio da separação dos Poderes.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2793967](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2793967)

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2229)** Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir, relativo ao princípio da separação dos Poderes.

Para fins de proteção ao princípio da separação dos Poderes, é inadmissível que o Poder Judiciário faça o controle jurisdicional de atos *interna corporis* das Casas Legislativas, ainda que caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2875829](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2875829)

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2230)** Com relação à legitimação pelo procedimento e à interpretação no direito, ao nexo entre orçamento e políticas públicas e ao estado de bem-estar social no Brasil, julgue o seguinte item.

Por causa do princípio da especialização de funções estatais e da reserva do possível, não cabe ao Poder Judiciário impor a execução de políticas públicas ao Poder Executivo.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2995402](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2995402)

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2231)** Acerca dos direitos humanos, julgue o item a seguir, considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

A proteção deficiente de direitos humanos e fundamentais amplia a liberdade de conformação do legislador, incumbindo ao Poder Judiciário zelar pela sua efetiva promoção.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2995403](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2995403)

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2232)** Acerca dos direitos humanos, julgue o item a seguir, considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos não se subordinam à autoridade normativa da Constituição Federal, dada a sua natureza supraconstitucional.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2995405](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2995405)

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2233)** Acerca dos direitos humanos, julgue o item a seguir, considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

A imprescritibilidade do dano ambiental está relacionada à importância do meio ambiente na condição de direito humano fundamental de terceira geração.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3007759](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3007759)

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2234)** No que concerne aos direitos humanos, em especial aos das minorias, e aos desafios na implementação das políticas públicas, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, a jurisprudência dos tribunais superiores.

Política pública que restrinja doação de sangue por homossexuais revela discriminação injustificável e incompatível com o texto constitucional, pois afronta a autonomia privada e pública dessas pessoas.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3074901](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3074901)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2235)** Em relação aos direitos e às garantias fundamentais na Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue.

É incompatível com a Constituição Federal de 1988 a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e lícitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais.



Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3075538](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3075538)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2236)** À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue o item a seguir, referentes ao direitos individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 1988.

Violaria o direito à liberdade religiosa e o princípio da laicidade do Estado lei estadual que obrigasse à manutenção de exemplar de determinado livro de cunho religioso em unidades escolares e bibliotecas públicas estaduais.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3075540](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3075540)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2237)** À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue o item a seguir, referentes ao direitos individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 1988.

Considerando-se a plenitude de defesa reconhecida ao tribunal do júri, é juridicamente aceitável a utilização da tese da legítima defesa da honra em casos de feminicídio.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3076391](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3076391)

CEBRASPE (CESPE) - ATI (TCE AC)/TCE AC/Gestão de Dados/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2238)** Em relação aos direitos e às garantias fundamentais na Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue.

Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os direitos e as garantias fundamentais representam limites ao poder estatal, não tendo eficácia, nem mesmo de forma indireta, nas relações privadas.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3079258](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3079258)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2239)** A respeito dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item seguinte, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

O direito à igualdade constitui um limite material ao poder de reforma, podendo qualquer parlamentar federal impetrar mandado de segurança no STF e suscitar o controle preventivo judicial de constitucionalidade no caso de proposta de emenda constitucional tendente a abolir tal direito.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3079266](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3079266)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2240)** Tendo como base a CF e a jurisprudência do STF, julgue o item subsequente, no que diz respeito à ordem social.

Não constitui violação ao direito à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações e seja objeto de determinação do poder público estadual, com base em consenso médico-científico.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3186028](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3186028)

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2241)** A respeito dos princípios fundamentais constitucionalmente estabelecidos e dos partidos políticos, julgue os itens que se seguem.

Devido ao princípio da dignidade da pessoa humana, nem toda pessoa que seja presa deverá ser algemada no ato da prisão, ainda que esta se dê em flagrante delito.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3192096](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3192096)

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2242)** Com relação aos direitos e às garantias fundamentais e às ações constitucionais, julgue o item que se segue, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

O direito ao esquecimento, na concepção de pretensão apta a impedir, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos lícitamente obtidos, não foi reconhecido pela jurisprudência do STF.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3206474](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3206474)

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2243)** No que concerne à classificação das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir, considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3206475](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3206475)

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2244)** No que concerne à classificação das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir, considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

É inconstitucional o condicionamento da desfiliação de associado à quitação de débito referente a benefício obtido por intermédio da associação ou ao pagamento de multa.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3206477](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3206477)

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2245)** No que concerne à classificação das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir, considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3206478](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3206478)

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2246)** No que concerne à classificação das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir, considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com o STF, manifestações que promovam racismo, intolerância, relativizações e comparações discriminatórias não estão protegidas pela liberdade de expressão.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2369217](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2369217)

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2247)** Considerando o princípio da dignidade da pessoa humana e o rol de direitos fundamentais estabelecido na CF, além da doutrina e da jurisprudência a respeito da matéria, julgue o item subsequente.

Com base no princípio da dignidade da pessoa humana, o STF já reconheceu o direito à busca da felicidade.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2397443](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2397443)

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2248)** No que concerne aos direitos e garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas constitucionais, observadas a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir.

Pedido de deputado estadual, formulado diretamente ao governador de determinado estado, solicitando informações sobre a gestão estadual, deve passar pelo crivo da Assembleia Legislativa, sob pena de indevida interferência de um Poder no outro, tendo em vista que a fiscalização do Poder Executivo pelo Poder Legislativo não pode ser exercida por ato isolado de um parlamentar.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2521364](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2521364)

CEBRASPE (CESPE) - ATM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2249)** Considerando o entendimento jurisprudencial do STF a respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item subsequente.

É imune ao pagamento de taxas para registro da regularização migratória o estrangeiro que demonstre sua condição de hipossuficiente, nos termos da legislação de regência.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2521368](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2521368)

CEBRASPE (CESPE) - ATM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2250)** Considerando o entendimento jurisprudencial do STF a respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item subsequente.

Uma vez que não há direitos fundamentais absolutos, revela-se constitucional eventual condicionamento da desfiliação de associado à quitação de débito referente a benefício obtido por intermédio da associação ou ao pagamento de multa.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2601552](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2601552)

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (FUB)/FUB/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2251)** Julgue o item seguinte, no que se refere aos direitos e garantias fundamentais assegurados na CF.

O direito de resposta, o direito de propriedade, o sigilo de correspondência bem como o direito à honra e à imagem são exemplos de direitos fundamentais que têm como titulares as pessoas físicas, não se estendendo às pessoas jurídicas.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2689987](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2689987)

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2252)** No que concerne aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item que se segue, à luz da CF e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Para que seja publicada uma biografia, não é necessária autorização prévia do indivíduo biografado, das demais pessoas retratadas nem de seus familiares.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2716616](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2716616)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Sistemas de TI/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2253)** A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o seguinte item, com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

A garantia constitucional da vedação à autoincriminação não é absoluta, sendo passível de relativização.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2012168](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2012168)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Organizacional/Tecnologia da Informação/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2254)** Túlio, líder de movimento pela liberação do uso da maconha, comunicou as autoridades acerca da realização de marcha, com cerca de duas mil pessoas, em determinado local público, a favor de projeto de lei que propunha a legalização do consumo recreativo desse entorpecente. Ao tomar conhecimento do evento, Luísa, presidente da Associação de Prevenção ao Uso de Drogas, convocou, sem avisar a autoridade competente, manifestação contra o mencionado projeto de lei para o mesmo dia e local da referida marcha.

Considerando essa situação hipotética, as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF) e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item que se segue.

A marcha liderada por Túlio viola preceito constitucional, porque a realização de manifestações públicas em favor da liberação do uso de drogas não encontra amparo no exercício dos direitos fundamentais da livre manifestação de pensamento e de reunião.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2012180](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2012180)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Organizacional/Tecnologia da Informação/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2255)** Túlio, líder de movimento pela liberação do uso da maconha, comunicou as autoridades acerca da realização de marcha, com cerca de duas mil pessoas, em determinado local público, a favor de projeto de lei que propunha a legalização do consumo recreativo desse entorpecente. Ao tomar conhecimento do evento, Luísa, presidente da Associação de Prevenção ao Uso de Drogas, convocou, sem avisar a autoridade competente, manifestação contra o mencionado projeto de lei para o mesmo dia e local da referida marcha.

Considerando essa situação hipotética, as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF) e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item que se segue.

Túlio deverá buscar outro local para realizar a marcha de modo a não frustrar reunião convocada por pessoa jurídica, que, segundo a CF, tem precedência sobre pessoa física.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2012183](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2012183)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Organizacional/Tecnologia da Informação/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2256)** Túlio, líder de movimento pela liberação do uso da maconha, comunicou as autoridades acerca da realização de marcha, com cerca de duas mil pessoas, em determinado local público, a favor de projeto de lei que propunha a legalização do consumo recreativo desse entorpecente. Ao tomar conhecimento do evento, Luísa, presidente da Associação de Prevenção ao Uso de Drogas, convocou, sem avisar a autoridade competente, manifestação contra o mencionado projeto de lei para o mesmo dia e local da referida marcha.

Considerando essa situação hipotética, as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF) e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item que se segue.

A marcha agendada por Túlio não poderá ser realizada, visto que a comunicação prévia do ato à autoridade competente não constitui requisito suficiente para o legítimo exercício do direito de reunião, sendo necessária uma autorização formal para a realização da manifestação.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1509474](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1509474)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Ciências Contábeis/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2257)** Com relação aos direitos fundamentais, julgue o item a seguir.

O direito fundamental à vida é hierarquicamente superior aos demais direitos fundamentais.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1545623](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1545623)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2258)** Acerca de direitos e garantias fundamentais e mandado de segurança no âmbito do Poder Legislativo, julgue o item a seguir, considerando o entendimento do STF.

Para solucionar conflito entre uma entidade privada com poder social e um associado, é possível a aplicação da teoria da eficácia horizontal dos direitos e garantias fundamentais.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1611276](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1611276)

CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2259)** Acerca de direitos fundamentais, garantias e remédios constitucionais, julgue o item a seguir.

A manifestação pública em defesa da abolição de crime, por ser considerada incitação à prática de fato criminoso, não está protegida pela liberdade de reunião.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1611316](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1611316)

CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2260)** À luz da Constituição Federal de 1988 (CF), do Pacto de São José da Costa Rica e do entendimento do Supremo Tribunal Federal, julgue o item que se seguem, relativos aos direitos humanos.

A mera intuição de que esteja havendo tráfico de drogas em uma casa não configura justa causa para autorizar o ingresso sem mandado judicial ou sem o consentimento do morador, exceto em caso de flagrante delito.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1611317](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1611317)

CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2261)** À luz da Constituição Federal de 1988 (CF), do Pacto de São José da Costa Rica e do entendimento do Supremo Tribunal Federal, julgue o item que se seguem, relativos aos direitos humanos.

O aviso prévio é uma condicionante ao exercício do direito de reunião previsto na CF: a inexistência de notificação às autoridades competentes torna ilegal a manifestação coletiva.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1692458](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1692458)

CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC DF)/PC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2262)** Determinado cidadão norte-americano em férias em Brasília cometeu o crime de homicídio ao fugir da cena de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, supostamente por ele praticado. Após o crime, ele fugiu para o hotel onde se encontrava hospedado desde que chegou ao Brasil. Cinco minutos após ter adentrado em seu quarto, a polícia invadiu o local e conseguiu prendê-lo.

Considerando a jurisprudência do STF, julgue o item a seguir, a partir da situação hipotética precedente.

Por não ser residente no Brasil, o referido cidadão norte-americano não poderá suscitar a nulidade de julgamento por ofensa ao devido processo legal, direito fundamental previsto no art. 5.º da Constituição Federal de 1988.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1692466](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1692466)

CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC DF)/PC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2263)** Determinado cidadão norte-americano em férias em Brasília cometeu o crime de homicídio ao fugir da cena de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, supostamente por ele praticado. Após o crime, ele fugiu para o hotel onde se encontrava hospedado desde que chegou ao Brasil. Cinco minutos após ter adentrado em seu quarto, a polícia invadiu o local e conseguiu prendê-lo.

Considerando a jurisprudência do STF, julgue o item a seguir, a partir da situação hipotética precedente.

O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é considerado imprescritível, inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1692476](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1692476)

CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC DF)/PC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2264)** Com base no disposto na Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte.

Em processo administrativo disciplinar, a falta de defesa técnica, por advogado, configura desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1718412](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1718412)

CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2265)** No que se refere ao direito constitucional, julgue o item a seguir.

Admite-se exceção ao dever de sigilo bancário quando utilizado para ocultar a prática de crimes.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1727769](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1727769)

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2266)** Com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e no entendimento doutrinário acerca dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

A liberdade de associação é garantia fundamental que prevê que os indivíduos são livres para criar ou participar de associações, desde que seus fins sejam lícitos e que não tenham caráter paramilitar; no entanto, a CF veda a associação de militares, sobretudo porque isso tira o direito à segurança da sociedade e fere a hierarquia e a disciplina militares — nesse caso, o interesse da sociedade sobrepõe-se ao direito do militar.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1740465](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1740465)

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2267)** Com base nos dispositivos da Constituição Federal de 1988 (CF) acerca dos direitos e das garantias fundamentais e da segurança pública, julgue o item subsequente.

Sob pena de configurar ofensa à liberdade, o exercício da manifestação do pensamento fica afastado de apreciação judicial.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1740466](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1740466)

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2268)** Com base nos dispositivos da Constituição Federal de 1988 (CF) acerca dos direitos e das garantias fundamentais e da segurança pública, julgue o item subsequente.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando, por fundadas razões, justificadas posteriormente, houver indicação de que dentro da residência ocorre situação de flagrante delito.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1740467](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1740467)

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC AL)/PC AL/2021



Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2269)** Com base nos dispositivos da Constituição Federal de 1988 (CF) acerca dos direitos e das garantias fundamentais e da segurança pública, julgue o item subsequente.

Dado que a autoridade policial tem a obrigação de colher todas as provas que possam influenciar na apuração do fato tido como criminoso, em se tratando de dados armazenados em celular, a sua apreensão prescinde de autorização.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1740469](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1740469)

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2270)** Com base nos dispositivos da Constituição Federal de 1988 (CF) acerca dos direitos e das garantias fundamentais e da segurança pública, julgue o item subsequente.

É vedada a utilização, como prova de crime, de arma de fogo com numeração raspada apreendida durante invasão desautorizada à residência do investigado.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/874825](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/874825)

CEBRASPE (CESPE) - AssP (PGE PE)/PGE PE/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2271)** No que se refere aos direitos individuais e à aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, julgue o item a seguir.

É nula a sentença condenatória fundamentada exclusivamente em elementos colhidos em inquérito policial.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/874826](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/874826)

CEBRASPE (CESPE) - AssP (PGE PE)/PGE PE/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2272)** No que se refere aos direitos individuais e à aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, julgue o item a seguir.

A ausência de assistência técnica de advogado durante processo administrativo disciplinar torna o processo nulo.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/616242](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/616242)

CEBRASPE (CESPE) - Of Tec Int (ABIN)/ABIN/Área 2/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2273)** A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro não é considerada prova ilícita, desde que ausente causa legal específica de sigilo.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/616243](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/616243)

CEBRASPE (CESPE) - Of Tec Int (ABIN)/ABIN/Área 2/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2274)** A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a denúncia anônima não pode ser base exclusiva para a propositura de ação penal e para a instauração de processo administrativo disciplinar.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/623848](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/623848)

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2275)** A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item que se segue, tendo como referência a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O princípio da vedação ao anonimato impede que o Ministério Público, em regra, acolha delação apócrifa como fundamento para a instauração de procedimento criminal.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/625391](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/625391)

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

**2276)** Considerando a legislação, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores acerca dos direitos e das garantias fundamentais e da aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item a seguir.

Constitui crime de resistência bloquear o ingresso de oficial de justiça munido de mandado de intimação no domicílio durante o período noturno do sábado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3841957](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3841957)

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Remédios Constitucionais

**2277)** Acerca do direito à licença-paternidade, julgue o item a seguir.

Enquanto não editada a lei regulamentadora sobre a licença-paternidade, o trabalhador que desejar usufruir individualmente desse direito poderá impetrar mandado de injunção perante o juízo competente.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3258630](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3258630)

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Judiciária/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Remédios Constitucionais

**2278)** Acerca do mandado de injunção, do mandado de segurança e dos Poderes Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir, à luz da jurisprudência do STF.

Não é cabível a impetração de mandado de segurança com a finalidade de impugnar ato normativo geral e abstrato.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3346113](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3346113)

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Remédios Constitucionais

**2279)** A respeito de *habeas corpus*, da atuação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do controle de constitucionalidade, julgue o item seguinte, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

É cabível a impetração de *habeas corpus* em favor de pessoa jurídica que esteja respondendo a ação penal pela prática de crime ambiental.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3453944](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3453944)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Tec (SUSEP)/SUSEP/Contabilidade Pública/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Remédios Constitucionais

**2280)** Julgue o item a seguir, relativo a aplicabilidade das normas constitucionais, organização político-administrativa do Estado e direitos sociais, de acordo com o texto constitucional e a jurisprudência do STF.

A ausência de norma regulamentadora que viabilize a implementação de uma diretriz programática constitucional configura omissão legislativa politicamente relevante, mas não enseja violação de direito subjetivo nem legitima o uso de remédio constitucional, por inexistência de eficácia jurídica autônoma dessas normas.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2779631](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2779631)

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU BR)/CAU BR/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Remédios Constitucionais

**2281)** Antony, estrangeiro não domiciliado no Brasil, encontrava-se de férias no país, hospedado em um hotel no Rio de Janeiro. Um agente de polícia que se encontrava no mesmo hotel desconfiou do comportamento de Antony, que andava sempre preocupado, olhando para os lados, então resolveu ingressar no quarto de hotel onde Antony estava hospedado.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte de acordo com a jurisprudência do STF.

Caso seja preso, Antony não poderá ser paciente de *habeas corpus*, porquanto tal garantia é exclusiva de brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2975131](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2975131)

CEBRASPE (CESPE) - Farm (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Remédios Constitucionais

**2282)** De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item que se segue, a respeito dos direitos e das garantias fundamentais.

Ao estrangeiro não residente no território nacional é vedado beneficiar-se da impetração de *habeas corpus* que objetive proteger sua liberdade de locomoção.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2400295](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2400295)

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Comissário da Infância e da Juventude/2023  
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Remédios Constitucionais

**2283)** Conforme o entendimento do STJ, julgue o item que se segue.

Decisão que determina a apreensão de passaporte do devedor, enquanto modalidade de medida executiva atípica, pode ser impugnada por meio de *habeas corpus*.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2400440](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2400440)

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Direito/2023  
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Remédios Constitucionais

**2284)** Considerando a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência pertinente, julgue o item subsequente.

Admite-se a impetração de mandado de segurança contra ato judicial na hipótese da decisão judicial ser teratológica ou manifestamente ilegal, caso em que esse instrumento processual será recebido como sucedâneo recursal.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2400441](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2400441)

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Direito/2023  
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Remédios Constitucionais

**2285)** Considerando a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência pertinente, julgue o item subsequente.

É cabível a impetração de *habeas corpus* para analisar a legalidade de decisão que determine a suspensão de carteira nacional de habilitação.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2157800](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2157800)

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022  
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Remédios Constitucionais

**2286)** Considerando a jurisprudência do STJ e do STF naquilo que for pertinente, julgue o item que se segue.

É cabível a ação de *habeas corpus* contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de medidas cautelares criminais diversas da prisão, entre as quais a hipótese de afastamento cautelar de conselheiro de tribunal de contas.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Remédios Constitucionais

**2287)** Acerca de sistemas administrativos, de administração pública e de organização administrativa do Estado, julgue o item a seguir.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Remédios Constitucionais

**2288)** Acerca de direitos e garantias fundamentais e mandado de segurança no âmbito do Poder Legislativo, julgue o item a seguir, considerando o entendimento do STF.

Partidos políticos com representação no Congresso Nacional têm legitimidade para impetrar mandado de segurança a fim de coibir atos praticados no processo de aprovação de leis e emendas constitucionais em que o vício de inconstitucionalidade esteja diretamente relacionado a aspectos formais e procedimentais da atuação legislativa.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC DF)/PC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Remédios Constitucionais

**2289)** Determinado cidadão norte-americano em férias em Brasília cometeu o crime de homicídio ao fugir da cena de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, supostamente por ele praticado. Após o crime, ele fugiu para o hotel onde se encontrava hospedado desde que chegou ao Brasil. Cinco minutos após ter adentrado em seu quarto, a polícia invadiu o local e conseguiu prendê-lo.

Considerando a jurisprudência do STF, julgue o item a seguir, a partir da situação hipotética precedente.

Caso o referido cidadão norte-americano considere ilegal a sua prisão, ele próprio, mesmo sendo estrangeiro, poderá impetrar habeas corpus em face da autoridade coatora, sendo prescindível o patrocínio judicial por advogado nesse caso.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Remédios Constitucionais

**2290)** Considerando o entendimento da doutrina e da jurisprudência a respeito da administração pública, da defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o próximo item.

Considere que um militar do corpo de bombeiros tenha sido punido com a pena de prisão de dois dias, por ter cometido transgressão disciplinar, no entanto esteja preso há dez dias. Nesse caso, o militar poderá impetrar *habeas corpus*, haja vista a coação ao seu direito de ir e vir, para contestar a não observância dos prazos de fixação das medidas restritivas de liberdade.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Remédios Constitucionais

**2291)** André e Joana realizaram a pré-matrícula do filho Pedro, de três anos de idade, em creche da secretaria de educação municipal. Após meses de espera, Joana, não tendo recebido resposta a respeito da vaga na creche, procurou auxílio da Defensoria Pública, a qual oficiou a creche, solicitando que a instituição efetuassem a matrícula da criança. Em resposta, o diretor da creche informou não haver vaga disponível; que a pré-matrícula havia sido feita junto à secretaria de educação; que o secretário o havia delegado competente para efetivar as matrículas; e, por fim, que Pedro não poderia ser matriculado — mesmo que houvesse vaga — porquanto deveria ter quatro anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula para o ingresso na pré-escola, conforme norma do Ministério da Educação. A Defensoria Pública impetrou mandado de segurança contra a autoridade delegante, visando impugnar o ato não concessivo da matrícula de Pedro.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue, tendo em vista o entendimento do STF e considerando que a competência do secretário não é exclusiva.

Embora a competência originária da prática do ato seja do secretário municipal, o mandado deveria ter sido impetrado contra a autoridade que efetivamente praticou o ato.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Remédios Constitucionais

**2292)** André e Joana realizaram a pré-matrícula do filho Pedro, de três anos de idade, em creche da secretaria de educação municipal. Após meses de espera, Joana, não tendo recebido resposta a respeito da vaga na creche, procurou auxílio da Defensoria Pública, a qual oficiou a creche, solicitando que a instituição efetuassem a matrícula da criança. Em resposta, o diretor da creche informou não haver vaga disponível; que a pré-matrícula havia sido feita junto à secretaria de educação; que o secretário o havia delegado competente para efetivar as matrículas; e, por fim, que Pedro não poderia ser matriculado — mesmo que houvesse vaga — porquanto deveria ter quatro anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula para o ingresso na pré-escola, conforme norma do Ministério da Educação. A Defensoria Pública impetrou mandado de segurança contra a autoridade delegante, visando impugnar o ato não concessivo da matrícula de Pedro.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue, tendo em vista o entendimento do STF e considerando que a competência do secretário não é exclusiva.

Desde que não tenha havido trânsito em julgado da decisão, a Defensoria Pública poderá desistir da ação mandamental a qualquer tempo, ainda que proferida decisão de mérito a ela favorável, e mesmo sem anuência da parte contrária.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Remédios Constitucionais

**2293)** André e Joana realizaram a pré-matrícula do filho Pedro, de três anos de idade, em creche da secretaria de educação municipal. Após meses de espera, Joana, não tendo recebido resposta a respeito da vaga na creche, procurou auxílio da Defensoria Pública, a qual oficiou a creche, solicitando que a instituição efetuassem a matrícula da criança. Em resposta, o diretor da creche informou não haver vaga disponível; que a pré-matrícula havia sido feita junto à secretaria de educação; que o secretário o havia delegado competente para efetivar as matrículas; e, por fim, que Pedro não poderia ser matriculado — mesmo que houvesse vaga — porquanto deveria ter quatro anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula para o ingresso na pré-escola, conforme norma do Ministério da Educação. A Defensoria Pública impetrou mandado de segurança contra a autoridade delegante, visando impugnar o ato não concessivo da matrícula de Pedro.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue, tendo em vista o entendimento do STF e considerando que a competência do secretário não é exclusiva.

Se, em vez de uma, várias famílias tivessem procurado a Defensoria Pública para se insurgir contra o respectivo ato administrativo, este órgão estaria legitimado para impetrar mandado de segurança coletivo com vistas a promover a tutela judicial de interesses coletivos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/625043](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/625043)

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Remédios Constitucionais

**2294)** Em relação aos direitos e às garantias fundamentais e às funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores.

O princípio da proibição do reformatio in pejus não se aplica ao habeas corpus, pois esta garantia fundamental não possui natureza recursal.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/625392](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/625392)

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Remédios Constitucionais

**2295)** Considerando a legislação, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores acerca dos direitos e das garantias fundamentais e da aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item a seguir.

A isenção de custas processuais na ação popular para a defesa de interesse coletivo ou difuso inclui o ônus da sucumbência, salvo se comprovada má-fé.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3271510](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3271510)

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Aracaju)/Pref Aracaju/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos Sociais e dos Trabalhadores

**2296)** Acerca da Constituição, do poder constituinte, dos princípios fundamentais e dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir com base na legislação vigente, na jurisprudência do STF e na doutrina majoritária. Conforme decisão do STF, em regra, é defeso ao Poder Judiciário determinar à administração pública o fornecimento de medicamentos não previstos na lista oficial do Sistema Único de Saúde (SUS), independentemente do seu preço.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3545595](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3545595)

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos Sociais e dos Trabalhadores

**2297)** Com base na legislação pertinente e na jurisprudência do STF, julgue o item a seguir, relativo a diversos aspectos do direito constitucional.

O STF reconheceu a mora do Congresso Nacional na regulamentação do dispositivo que prevê a excepcional participação dos trabalhadores urbanos e rurais na gestão da empresa, tendo fixado o prazo de 24 meses, a contar da publicação da ata do julgamento, para a adoção das medidas legislativas pertinentes à omissão.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2841467](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2841467)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024  
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos Sociais e dos Trabalhadores

**2298)** No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item seguinte.

A cláusula da reserva do possível não pode ser usada pelo administrador como escusa para o descumprimento dos direitos sociais quando se trata da garantia do mínimo existencial, a exemplo da matrícula de criança em creche.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2973109](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2973109)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024  
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos Sociais e dos Trabalhadores

**2299)** Julgue o item subsequente, acerca da validade constitucional de disposições em instrumentos de negociação coletiva do trabalho, à luz da jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal.

É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos de trabalho, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2421508](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2421508)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2023  
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos Sociais e dos Trabalhadores

**2300)** A respeito do Estado federal brasileiro, dos direitos sociais, dos servidores públicos, do processo legislativo, do Ministério Público e da ordem econômica e financeira, julgue o próximo item.

Conforme entendimento do STF, é permitido o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, desde que este labore em jornada reduzida de trabalho.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2690001](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2690001)

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023  
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos Sociais e dos Trabalhadores

**2301)** A respeito das regras constitucionais referentes à administração pública, conforme a jurisprudência do STF, julgue o próximo item.

A estabilidade garantida à gestante, conforme estipulado na Constituição Federal de 1988, abrange também as ocupantes de cargos em comissão, estendendo-se desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2714847](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2714847)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2023



Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos Sociais e dos Trabalhadores

**2302)** Julgue o item que se segue, relativo a princípios fundamentais, normas constitucionais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, União, estados, Distrito Federal e municípios, e servidores públicos.

Ao servidor público que se sujeite à jornada de trabalho reduzida por escolha própria é lícito o pagamento de valor inferior ao salário mínimo.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2716622](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2716622)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Sistemas de TI/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos Sociais e dos Trabalhadores

**2303)** Acerca da disciplina constitucional atinente aos servidores públicos e à organização da administração pública, observada a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item subsequente.

É válido o pagamento de remuneração inferior a um salário mínimo a servidor público que labore em jornada reduzida de trabalho.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2761054](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2761054)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Jurídico/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos Sociais e dos Trabalhadores

**2304)** Acerca dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o próximo item à luz das normas da CF e da jurisprudência do STF.

É possível condicionar a desfiliação de um associado à quitação de débito dele referente a benefício adquirido por intermédio da associação, ou ao pagamento de multa, como forma de evitar enriquecimento injustificado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1908089](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1908089)

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPESP-EXE)/FUNPESP-EXE/Jurídica/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos Sociais e dos Trabalhadores

**2305)** Com base na jurisprudência majoritária e atual do Supremo Tribunal Federal, julgue o item que se segue.

É inconstitucional a assinatura de acordo coletivo de trabalho para permitir que empregadas grávidas trabalhem expostas a condições insalubres, ainda que essas empregadas consentam em permanecer atuando em atividades que as exponham a tais condições.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1536663](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1536663)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos Sociais e dos Trabalhadores

**2306)** A respeito de mandado de segurança, ação popular e ação civil pública, julgue o item.

De acordo com o STF, é lícito ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1727772](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1727772)

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos Sociais e dos Trabalhadores

**2307)** Com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e no entendimento doutrinário acerca dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

A garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável configura direito social do trabalhador, porém essa garantia não se aplica às praças prestadoras de serviço militar obrigatório.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1937948](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1937948)

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Nacionalidade

**2308)** Julgue o item subsequente, tendo em vista os termos da CF e a jurisprudência do STF.

Não implica disposição de competência legal a eventual delegação de ato de expulsão de estrangeiro ao ministro de Estado da Justiça pelo presidente da República.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1611278](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1611278)

CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Nacionalidade

**2309)** Acerca de direitos fundamentais, garantias e remédios constitucionais, julgue o item a seguir.

As hipóteses de perda da nacionalidade brasileira previstas na Constituição Federal de 1988 têm natureza taxativa, de modo que nem mesmo convenções ou tratados internacionais podem ampliá-las.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/625045](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/625045)

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Nacionalidade

**2310)** Em relação aos direitos e às garantias fundamentais e às funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, brasileiro nato que tiver perdido a nacionalidade poderá ser extraditado.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3007765](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3007765)

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos Políticos

**2311)** A respeito de aspectos atinentes à democracia e à cidadania na sociedade contemporânea, julgue o item a seguir, à luz da Constituição Federal de 1988 (CF) e do entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF).

É incompatível com a amplitude e a universalidade do sufrágio estabelecido pela CF o cancelamento do título de eleitor do cidadão que, convocado por edital, não compareça ao procedimento de revisão do alistamento eleitoral para fins de cadastro biométrico.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2689991](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2689991)

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos Políticos

**2312)** No que concerne aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item que se segue, à luz da CF e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Com o trânsito em julgado de uma condenação criminal, haverá a suspensão dos direitos políticos da pessoa condenada, independentemente de substituição da pena de prisão por pena restritiva de direitos.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1545624](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1545624)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos Políticos

**2313)** Acerca de direitos e garantias fundamentais e mandado de segurança no âmbito do Poder Legislativo, julgue o item a seguir, considerando o entendimento do STF.

**Situação hipotética:** Joaquim foi eleito prefeito de seu município, porém, sete meses depois da eleição, a justiça eleitoral local cassou o mandato em razão da constatação da prática de abuso do poder econômico e, assim, marcou novas eleições. A esposa do prefeito cassado, então, habilitou-se para a nova disputa eleitoral. **Assertiva:** Nessa situação, a esposa do prefeito cassado é elegível para disputar o novo pleito, pois não há inelegibilidade em eleições suplementares.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3828668](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3828668)

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Administrativo/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Partidos Políticos

**2314)** A respeito da advocacia pública, da administração pública, dos direitos sociais e dos partidos políticos, julgue o próximo item, com base na CF e no entendimento do STF.

Os órgãos partidários provisórios estão sujeitos a prazo máximo de vigência de quatro anos, sendo vedada qualquer forma de prorrogação ou substituição subsequente por outro órgão provisório, ainda que com composição diversa.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3079262](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3079262)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização Político-Administrativa

**2315)** No que se refere à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, julgue o item a seguir, à luz da CF e da jurisprudência do STF.

A CF impede que o município crie o seu próprio tribunal de contas, mas permite que o estado-membro institua tribunal de contas dos municípios, incumbido de auxiliar o Poder Legislativo municipal no exercício de seu poder de controle externo.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3206481](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3206481)

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização Político-Administrativa

**2316)** Acerca dos direitos políticos e da disciplina constitucional relativa ao Poder Legislativo e à formação de municípios, julgue o item subsequente.

No caso de omissão da edição de lei complementar federal que assinale o prazo permitido para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios por lei estadual, compete ao Tribunal Superior Eleitoral verificar o cumprimento dos requisitos exigidos para a consulta plebiscitária, para que a inércia do Poder Legislativo em editar a referida lei complementar não inviabilize o andamento de processos destinados à criação de novos entes municipais.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2521361](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2521361)

CEBRASPE (CESPE) - ATM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização Político-Administrativa

**2317)** Acerca da organização político-administrativa do Brasil, julgue o item a seguir.

Sem que tenha ocorrido consulta prévia, por meio de plebiscito, às populações de municípios envolvidos, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é que não há legitimidade ativa para a execução fiscal de cobrança, por parte de um município, de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) quanto a imóveis localizados em área acrescida de outro município

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2689995](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2689995)

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização Político-Administrativa

**2318)** No que diz respeito à disciplina constitucional da emenda, da reforma e da revisão constitucional, bem como à organização político-administrativa do Estado, julgue o item subsequente, de acordo com a jurisprudência do STF.

Para que sejam alterados os limites territoriais de um município, é necessária a realização de consulta prévia, mediante referendo, às populações dos municípios envolvidos, nos termos da CF.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3258894](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3258894)

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização, Competências e Bens dos Entes Federativos

**2319)** No que se refere à administração pública, ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e à organização do Estado, julgue o item a seguir, de acordo com o STF.

É competência comum da União, dos estados e do Distrito Federal legislar sobre a posse e o porte de armas de fogo em território nacional.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Aracaju)/Pref Aracaju/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização, Competências e Bens dos Entes Federativos

**2320)** Acerca da organização do Estado, da administração pública, do processo legislativo, do Poder Executivo e do regime de precatórios, julgue o item que se segue, com fundamento na legislação vigente e na jurisprudência do STF.

Em virtude de o parecer técnico elaborado pelo tribunal de contas ter natureza meramente opinativa, compete exclusivamente à câmara de vereadores julgar as contas anuais do prefeito, sendo inadmissível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Aracaju)/Pref Aracaju/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização, Competências e Bens dos Entes Federativos

**2321)** No que diz respeito às funções essenciais à justiça, ao controle de constitucionalidade e à defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o seguinte item, com base na legislação vigente e na jurisprudência do STF.

Com fundamento na previsão constitucional de competência dos municípios para a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, admite-se que lei municipal proíba a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AA (IBAMA)/IBAMA/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização, Competências e Bens dos Entes Federativos

**2322)** No que diz respeito à administração pública, à organização político-administrativa do Estado e ao Sistema Tributário Nacional, julgue o seguinte item.

A proibição de pulverização aérea de agrotóxicos é matéria afeta à saúde e ao meio ambiente, temas elencados entre as competências legislativas concorrentes da União, dos estados e do Distrito Federal.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AA (IBAMA)/IBAMA/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização, Competências e Bens dos Entes Federativos

**2323)** No que diz respeito à administração pública, à organização político-administrativa do Estado e ao Sistema Tributário Nacional, julgue o seguinte item.

A competência político-administrativa comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para a proteção do meio ambiente legitima a criação de taxa para remunerar a atividade de fiscalização dos estados.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Direito e Auditoria/Assessoria Jurídica - Advogado/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização, Competências e Bens dos Entes Federativos

**2324)** Em relação à organização político-administrativa do Estado e à administração pública, julgue o item a seguir.

É constitucional lei municipal que estabeleça obrigação da implantação, nos *shopping centers*, de ambulatório médico ou serviço de pronto-socorro equipado para atendimento de emergência.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3438936](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3438936)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Direito e Auditoria/Assessoria Jurídica - Advogado/2025  
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização, Competências e Bens dos Entes Federativos

**2325)** Julgue o item a seguir, considerando os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, os direitos e garantias fundamentais, bem como a aplicabilidade das normas constitucionais.

É inconstitucional norma de decreto estadual que determine a extinção da punibilidade pela prescrição quando não ocorrer, dentro do prazo nela estabelecido, a instauração ou a conclusão do procedimento destinado a apurar falta disciplinar no curso da execução da pena.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3450490](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3450490)

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025  
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização, Competências e Bens dos Entes Federativos

**2326)** No que se refere à organização político-administrativa do Estado, à administração pública e à organização dos Poderes, julgue o próximo item, com base na CF e no entendimento jurisprudencial do STF.

É inconstitucional lei estadual que atribua aos policiais militares do estado a prestação voluntária de serviços de guarda de imóveis locais e de guarda de quartéis da corporação.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3502069](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3502069)

CEBRASPE (CESPE) - Ag Adm (PF)/PF/2025  
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização, Competências e Bens dos Entes Federativos

**2327)** Considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item seguinte, relativos a noções de direito constitucional.

Norma estadual ou municipal que proíbe o uso da linguagem neutra de gênero nas instituições de ensino e nos órgãos públicos é inconstitucional, por invadir competência legislativa da União.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3546718](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3546718)

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025  
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização, Competências e Bens dos Entes Federativos

**2328)** Julgue o item seguinte, acerca da competência da justiça federal, dos tribunais regionais federais, do STJ e do STF, bem como do conflito de competência.

Compete à justiça federal o julgamento de crimes praticados contra bens, serviços ou interesses de empresa pública federal, como os Correios, ainda que o bem jurídico lesado não esteja diretamente vinculado à função pública desempenhada pela empresa.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2854359](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2854359)

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/"Sem Área"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização, Competências e Bens dos Entes Federativos

**2329)** Com relação à fiscalização contábil e financeira, ao Poder Executivo e aos princípios gerais da atividade econômica, julgue o item que se segue.

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dispositivo de Constituição estadual que conceda o desconto de meia passagem aos estudantes usuários de transporte coletivo intermunicipal é inconstitucional, por afronta ao princípio da livre iniciativa.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3041297](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3041297)

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização, Competências e Bens dos Entes Federativos

**2330)** Considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 referentes ao meio ambiente, a jurisprudência correlata e a Política Nacional do Meio Ambiente, julgue o item subsequente.

Segundo a jurisprudência do STF, é defeso aos municípios legislar sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição, uma vez que se trata de competência concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2304826](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2304826)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização, Competências e Bens dos Entes Federativos

**2331)** Quanto aos tribunais de contas, julgue o item a seguir.

Será compatível com a Constituição Federal de 1988 lei do estado do Rio de Janeiro que autorize a ALERJ, sem o auxílio do TCE/RJ, a exigir de juízes de direito e de membros do Ministério Público a entrega obrigatória das respectivas declarações de bens, com determinada periodicidade, à ALERJ.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2304838](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2304838)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização, Competências e Bens dos Entes Federativos

**2332)** Quanto aos tribunais de contas, julgue o item a seguir.

Sem violação à Constituição Federal de 1988, Constituição estadual pode prever a instituição de órgão estadual denominado conselho ou tribunal de contas dos municípios, incumbido de auxiliar as câmaras municipais no exercício de seu poder de controle externo.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização, Competências e Bens dos Entes Federativos

**2333)** No que diz respeito à disciplina constitucional da emenda, da reforma e da revisão constitucional, bem como à organização político-administrativa do Estado, julgue o item subsequente, de acordo com a jurisprudência do STF.

É constitucional lei estadual que torna obrigatória a assinatura física de idosos em contratos de operação de crédito firmados por meio eletrônico ou telefônico com instituições financeiras.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização, Competências e Bens dos Entes Federativos

**2334)** Julgue o item que se segue, relativo a princípios fundamentais, normas constitucionais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, União, estados, Distrito Federal e municípios, e servidores públicos.

É vedado ao Distrito Federal fornecer medicamento sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização, Competências e Bens dos Entes Federativos

**2335)** Julgue o item que se segue, relativo a princípios fundamentais, normas constitucionais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, União, estados, Distrito Federal e municípios, e servidores públicos.

Seria inconstitucional lei do Distrito Federal que autorizasse à Secretaria de Segurança Pública a venda direta de armas de fogo em desuso aos seus integrantes.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Sistemas de TI/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização, Competências e Bens dos Entes Federativos

**2336)** Em relação à disciplina atinente à prestação de serviços públicos, julgue o item seguinte, com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência dos tribunais superiores.

A exploração da atividade de transporte individual de passageiros não se caracteriza como serviço público, mas como serviço de utilidade pública, razão por que dispensa a realização de licitação.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Sistemas de TI/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização, Competências e Bens dos Entes Federativos



**2337)** Acerca da disciplina constitucional atinente aos servidores públicos e à organização da administração pública, observada a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item subsequente.

É incompatível com a CF proposta de lei estadual ou distrital de iniciativa parlamentar que verse sobre a alteração na organização, na estrutura interna e no funcionamento dos tribunais de contas dos respectivos estados e Distrito Federal.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1883961](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1883961)

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização, Competências e Bens dos Entes Federativos

**2338)** Em razão das consequências econômicas da pandemia de COVID-19, determinado estado-membro promulgou lei ordinária com o seguinte teor: "Ficam as instituições de ensino da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e superior da rede privada do Estado obrigadas a conceder diferimento em suas mensalidades em percentual mínimo de 30% (trinta por cento), enquanto durarem as medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19". A partir dessa premissa, julgue o item que se seguem, considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e as disposições da Constituição da República sobre a matéria.

Trata-se de norma formalmente inconstitucional, pois ao dispor sobre matéria diretamente relacionada ao conteúdo de negócios jurídicos, o estado-membro invadiu a competência da União para legislar sobre Direito Civil.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1908090](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1908090)

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPESP-EXE)/FUNPESP-EXE/Jurídica/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização, Competências e Bens dos Entes Federativos

**2339)** Com base na jurisprudência majoritária e atual do Supremo Tribunal Federal, julgue o item que se segue.

A edição de lei estadual na qual se determine, em desacordo com a legislação federal, que farmácias privadas concedam descontos a idosos para a aquisição de medicamentos é formalmente inconstitucional, pois invade a competência da União para legislar sobre o tema.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2012188](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2012188)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Organizacional/Tecnologia da Informação/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização, Competências e Bens dos Entes Federativos

**2340)** A respeito da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, julgue o próximo item.

O Distrito Federal detém algumas competências legislativas reservadas aos estados-membros, como a de legislar sobre vencimentos dos membros da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2214884](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2214884)

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização, Competências e Bens dos Entes Federativos

**2341)** A respeito dos direitos e garantias fundamentais, da organização político-administrativa do Estado, da administração pública e das funções essenciais à justiça, julgue o próximo item.

Se lei estadual estipular gratificação de dedicação excepcional a servidores da assembleia legislativa submetidos a regime de tempo integral e dedicação exclusiva, o pagamento ficará condicionado ao limite do subsídio.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1509616](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1509616)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Controle Externo/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização, Competências e Bens dos Entes Federativos

**2342)** Julgue o próximo item, a respeito de controle da administração pública.

Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há óbice para que um estado da Federação crie um tribunal de contas dos municípios daquele estado.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1705231](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1705231)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (PGDF)/PG DF/Direito e Legislação/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização, Competências e Bens dos Entes Federativos

**2343)** A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou projeto de lei que obrigava as empresas concessionárias prestadoras de serviços de telefonia fixa a individualizar determinadas informações nas faturas de consumo. Esse projeto de lei foi sancionado pelo governador, porém, um ano depois, ele decidiu questionar a constitucionalidade da lei.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir, à luz do entendimento do STF.

A referida lei distrital é inconstitucional, por tratar de direito do consumidor, matéria de competência exclusiva da União.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1705233](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1705233)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (PGDF)/PG DF/Direito e Legislação/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização, Competências e Bens dos Entes Federativos

**2344)** A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou projeto de lei que obrigava as empresas concessionárias prestadoras de serviços de telefonia fixa a individualizar determinadas informações nas faturas de consumo. Esse projeto de lei foi sancionado pelo governador, porém, um ano depois, ele decidiu questionar a constitucionalidade da lei.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir, à luz do entendimento do STF.

A lei distrital seria constitucional se houvesse lei complementar que autorizasse o Distrito Federal a legislar sobre questão específica.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1705234](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1705234)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (PGDF)/PG DF/Direito e Legislação/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização, Competências e Bens dos Entes Federativos

**2345)** A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou projeto de lei que obrigava as empresas concessionárias prestadoras de serviços de telefonia fixa a individualizar determinadas informações nas faturas de consumo. Esse projeto de lei foi sancionado pelo governador, porém, um ano depois, ele decidiu questionar a constitucionalidade da lei.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir, à luz do entendimento do STF.

Caso não exista norma federal geral sobre a matéria de que versa a referida lei, o Distrito Federal poderá exercer a competência legislativa plena para atender a suas peculiaridades nessa matéria.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2521346](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2521346)

CEBRASPE (CESPE) - ATM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Intervenção Federal e Estadual

**2346)** Acerca da organização político-administrativa do Brasil, julgue o item a seguir.

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), excepcionalmente, a constituição estadual pode, considerando que as situações previstas no art. 35 da Constituição Federal de 1988 são exemplificativas, elencar outras hipóteses de intervenção estadual.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1972620](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1972620)

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Intervenção Federal e Estadual

**2347)** No que concerne à organização do Estado e às competências dos entes federados, julgue o item subsequente, com base na jurisprudência do STF.

É constitucional norma de constituição estadual que preveja como hipótese de intervenção do estado-membro em município a prática comprovada de atos de corrupção na administração municipal.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2101872](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2101872)

CEBRASPE (CESPE) - Proc DF/PG DF/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Intervenção Federal e Estadual

**2348)** A respeito dos Poderes Executivo e Judiciário, das funções essenciais à justiça, do processo legislativo e do controle de constitucionalidade, julgue o item subsequente. Nesse sentido, considere que a sigla CLDF, sempre que empregada, se refere à Câmara Legislativa do Distrito Federal.

O descumprimento de decisão judicial pelo governador do DF o sujeitará a julgamento pelo STJ.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3258638](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3258638)

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Judiciária/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2349)** No que se refere à administração pública e ao controle de constitucionalidade, julgue o item a seguir, de acordo com o entendimento do STF.

Os cargos em comissão destinam-se ao exercício de funções de direção, chefia e de caráter técnico.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Aracaju)/Pref Aracaju/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2350)** Acerca da organização do Estado, da administração pública, do processo legislativo, do Poder Executivo e do regime de precatórios, julgue o item que se segue, com fundamento na legislação vigente e na jurisprudência do STF.

O servidor devidamente investido em determinada carreira após aprovação em concurso público não poderá ser investido, por qualquer modalidade de provimento, em cargo que não integre essa mesma carreira se não aprovado em concurso público destinado ao seu provimento, sob pena de violação do texto constitucional vigente.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Aracaju)/Pref Aracaju/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2351)** Em relação a licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir, com base na legislação e na jurisprudência do STF.

A exigência de apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, para fins de habilitação em processos licitatórios, não viola a Constituição Federal de 1988.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - PMF (INSS)/INSS/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2352)** À luz do disposto na CF e do entendimento do STF, julgue o próximo item, relacionados aos princípios da administração pública.

Constitui violação à CF a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRESP-EXE)/FUNPRESP-EXE/Jurídica/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2353)** Acerca dos agentes públicos, julgue o item seguinte.

É inconstitucional, por violação ao princípio democrático e ao da simetria, norma de Constituição estadual que exija edição de lei complementar para a regulamentação dos casos de contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/Contabilidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2354)** Considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF) e a doutrina e jurisprudência correlatas, julgue o item a seguir.

Ainda que não expressamente prevista na CF, a vedação ao nepotismo na administração pública é reconhecida pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF).

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3502073](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3502073)

CEBRASPE (CESPE) - Ag Adm (PF)/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2355)** Acerca da previdência social, das finanças públicas, dos orçamentos e dos servidores públicos, julgue o item que se seguem, de acordo com a CF e a jurisprudência aplicável do STF.

Lei estadual não pode estabelecer a inclusão de verbas remuneratórias para servidores públicos como exceção ao teto constitucional.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2779635](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2779635)

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU BR)/CAU BR/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2356)** Acerca dos direitos e das garantias fundamentais e da organização do Estado brasileiro, julgue o próximo item.

É vedada a instituição de bônus de eficiência e produtividade por lei para servidores públicos que recebem sua remuneração sob a sistemática de vencimentos, porquanto, nesse caso, é vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2934991](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2934991)

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2357)** Acerca da responsabilidade civil do Estado e dos serviços públicos, julgue o item seguinte, com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência do STF.

A responsabilidade civil do Estado por ato omissivo, ao contrário do que se verifica na responsabilidade por ato comissivo, está condicionada à verificação do elemento culpa.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2934993](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2934993)

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2358)** Acerca da responsabilidade civil do Estado e dos serviços públicos, julgue o item seguinte, com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência do STF.

Os danos ocasionados a terceiros por tabeliães e oficiais de registro no exercício de suas funções não ensejam a responsabilidade civil objetiva do Estado, em razão da natureza privada das serventias extrajudiciais que atuam em colaboração com o poder público.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2980556](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2980556)

CEBRASPE (CESPE) - Cuid (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2359)** Em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Cachoeiro de Itapemirim, julgue o item a seguir.

Um órgão da administração pública municipal de Cachoeiro de Itapemirim que publicar determinado ato administrativo com vícios que o tornem ilegal terá o dever de anular tal ato.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3075539](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3075539)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2360)** À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue o item a seguir, referentes ao direitos individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 1988.

É possível o Poder Judiciário determinar o aumento de vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis com fundamento na proteção ao direito à igualdade, mesmo que não haja lei específica para tal.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3075543](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3075543)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2361)** No que concerne às normas constitucionais relativas à administração pública e a sua interpretação pelo Supremo Tribunal Federal, julgue o item seguinte.

Seria constitucional lei estadual que concedesse a ex-governadores, em caráter vitalício, o direito a serviços de segurança e motorista prestados pela administração pública estadual.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3075546](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3075546)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2362)** No que concerne às normas constitucionais relativas à administração pública e a sua interpretação pelo Supremo Tribunal Federal, julgue o item seguinte.

Seria constitucional lei municipal que instituísse pensão por morte especial, de natureza vitalícia, a dependentes de agentes políticos, como prefeitos e vereadores, em decorrência do exercício do mandato.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3075547](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3075547)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2363)** No que concerne às normas constitucionais relativas à administração pública e a sua interpretação pelo Supremo Tribunal Federal, julgue o item seguinte.

A fixação de critério de desempate em editais de concursos públicos que favoreça candidatos que pertençam ao serviço público de determinado ente federativo viola o princípio da isonomia e da impessoalidade.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3078636](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3078636)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2364)** A respeito da administração pública e da organização do Estado, julgue o item seguinte.

A proibição constitucional à nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, não se estende aos casos em que haja vínculos cruzados entre nomeados e nomeantes, prática denominada nepotismo cruzado, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3078637](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3078637)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2365)** A respeito da administração pública e da organização do Estado, julgue o item seguinte.

De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a contratação por tempo determinado, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos constitucionais não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3102836](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3102836)

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2366)** No que diz respeito ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, julgue o próximo item, com base nas disposições da Lei n.º 12.529/2011 e na jurisprudência dos tribunais superiores.

Segundo a jurisprudência do STF, a vedação de recurso hierárquico impróprio contra ato do plenário do Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) não viola a Constituição Federal de 1988.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3172458](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3172458)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Arquivologia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2367)** No que diz respeito aos agentes públicos, julgue os itens seguintes à luz da Lei Complementar distrital n.º 840/2011, da Constituição Federal de 1988 (CF) e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Viola a CF a fixação de critério de desempate em concursos públicos que favoreça candidatos pertencentes ao quadro funcional de servidores de determinado ente federativo.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3198768](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3198768)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2368)** Acerca do tratamento constitucional da administração pública, julgue os próximos item, considerando, no que couber, a jurisprudência do STF.

A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, porém são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3206725](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3206725)

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Policia Judicial/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2369)** Acerca dos aspectos atinentes aos direitos humanos e à responsabilidade do Estado, julgue o item a seguir, considerando a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

O Estado é obrigado a ressarcir danos materiais e morais causados aos detentos em decorrência da insuficiência de condições legais de encarceramento, a exemplo da inobservância dos padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2400439](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2400439)

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2370)** No que diz respeito a Poder Executivo, órgãos do Poder Judiciário e organização político-administrativa, julgue o item que se seguem de acordo com a jurisprudência do STF.

É constitucional lei estadual que estabeleça, como critério de desempate em concurso público, a preferência em favor de candidato com mais tempo de serviço prestado àquele estado da Federação.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2498028](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2498028)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE RR)/PGE RR/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2371)** Em relação à responsabilidade civil do Estado e a sua evolução histórica no contexto brasileiro, julgue o item seguinte.

Haverá responsabilidade primária do Estado por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado quando o certame for cancelado em decorrência de indícios de fraude.



Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2503617](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2503617)

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC AL)/PC AL/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2372)** Relativamente aos servidores civis, à responsabilidade do presidente da República e do Poder Judiciário, julgue o item seguinte.

Se determinada categoria de servidores públicos demonstrar exercer funções análogas a outra que seja mais bem remunerada, cabe ao Poder Judiciário determinar elevação da remuneração da primeira, com fundamento no princípio da isonomia.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2689998](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2689998)

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2373)** A respeito das regras constitucionais referentes à administração pública, conforme a jurisprudência do STF, julgue o próximo item.

Em caso de acumulação lícita de dois cargos públicos, é juridicamente possível que se receba um montante superior ao teto constitucional remuneratório.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2706438](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2706438)

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2374)** Com relação à administração pública e à nacionalidade, julgue o próximo item, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

É constitucional a fixação de critério de desempate que favoreça, em concursos públicos, candidatos que pertençam ao serviço público de determinado ente federativo.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2706440](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2706440)

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2375)** Com relação à administração pública e à nacionalidade, julgue o próximo item, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Configura-se nepotismo a nomeação para cargo de direção, na administração pública indireta da esfera federal, na situação em que o nomeado seja parente de 4.º grau, por afinidade, da autoridade nomeante.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2706442](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2706442)

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2376)** Com relação à administração pública e à nacionalidade, julgue o próximo item, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso público anterior, gera automaticamente o direito à nomeação imediata em favor dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital do concurso anterior.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2706444](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2706444)

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2377)** No que concerne aos direitos e às garantias fundamentais, bem como aos direitos políticos e às responsabilidades do presidente da República, julgue o item a seguir, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e o entendimento do STF.

Compete ao Poder Judiciário, em substituição ao Poder Legislativo, proferir decisões judiciais que aumentem os vencimentos de servidores públicos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2706449](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2706449)

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2378)** Em relação à administração pública, julgue o item que se segue, considerando a jurisprudência do STF.

Admite-se que o Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, realize o juízo de compatibilidade do conteúdo de questões de concurso público com o previsto no edital do concurso.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2706450](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2706450)

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2379)** Em relação à administração pública, julgue o item que se segue, considerando a jurisprudência do STF.

A ação a ser proposta em razão de danos causados por agente público deve necessariamente ser ajuizada contra o autor do ato e o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2706451](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2706451)

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2380)** Em relação à administração pública, julgue o item que se segue, considerando a jurisprudência do STF.

Pode constar em edital de concurso público cláusula que restrinja a participação de candidato que responda a inquérito ou ação penal, desde que decorra de adequada previsão constitucional e haja lei instituindo essa previsão.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2706452](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2706452)

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2381)** Em relação à administração pública, julgue o item que se segue, considerando a jurisprudência do STF.

Nas hipóteses constitucionalmente autorizadas de acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação ao somatório das remunerações recebidas nos diferentes cargos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2706453](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2706453)

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2382)** Em relação à administração pública, julgue o item que se segue, considerando a jurisprudência do STF.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para o reexame dos critérios de correção utilizados em provas de concursos públicos, exceto se restar configurada hipótese de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2706454](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2706454)

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2383)** Acerca da administração pública e dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item seguinte, conforme o entendimento adotado pelo STF.

É caracterizada a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, desde que demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2706455](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2706455)

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2384)** Acerca da administração pública e dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item seguinte, conforme o entendimento adotado pelo STF.

A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos exige, cumulativamente, que haja dotação na lei orçamentária anual (LOA) e de previsão na lei de diretrizes orçamentárias (LDO).

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2385)** Acerca da administração pública e dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item seguinte, conforme o entendimento adotado pelo STF.

A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2386)** Acerca da administração pública e dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item seguinte, conforme o entendimento adotado pelo STF.

A sentença que reconhece ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório perde eficácia se vier a ocorrer a incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Sistemas de TI/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2387)** Acerca da disciplina constitucional atinente aos servidores públicos e à organização da administração pública, observada a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item subsequente.

É legítimo aos estados, no âmbito das Constituições estaduais, e ao Distrito Federal, no que concerne à Lei Orgânica, estabelecer limite de idade para aposentadoria compulsória dos servidores públicos diverso do fixado pela CF.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2388)** Julgue o item a seguir, considerando as disposições constitucionais e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca do direito administrativo.

Nos termos da CF, o acesso a cargos públicos por estrangeiros é preceito constitucional dotado de eficácia limitada, dependendo de regulamentação para produzir efeitos.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2389)** Julgue o item a seguir, considerando as disposições constitucionais e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca do direito administrativo.

Em situações jurídicas em que a CF autorize a acumulação de cargos, o teto remuneratório será considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório das remunerações.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1937936](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1937936)

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2390)** Considerando os termos da CF e a jurisprudência do STF, julgue o item a seguir.

Órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar avaliação de políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, na forma de lei complementar.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1972622](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1972622)

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2391)** Em relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item seguinte, à luz do entendimento dos tribunais superiores.

É constitucional a lei estadual que proíba a administração pública de contratar empresa em cujo quadro funcional conste empregado condenado por prática de injúria racial.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1997421](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1997421)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (PGE RJ)/PGE RJ/Processual/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2392)** Julgue o item que se segue à luz da doutrina majoritária de direito constitucional e da jurisprudência atual e majoritária do STF.

Surge o direito subjetivo ao recebimento da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos a partir da previsão de seu percentual na lei de diretrizes orçamentárias. Para o STF, nesse caso, é irrelevante a existência, ou não, de dotação na lei orçamentária anual.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2028026](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2028026)

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2393)** Com base na CF e na jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o próximo item, constituídos de uma situação hipotética acerca dos servidores públicos, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Maria e Madalena são professoras da rede pública de ensino fundamental e trabalharam durante mais de 20 anos em sala de aula. Atualmente, há mais de cinco anos, Madalena está exercendo atividades de direção de unidade escolar e Maria, de coordenação e assessoramento pedagógico, ambas no mesmo estabelecimento de ensino fundamental. Nessa situação, os anos

em que as professoras estão exercendo atividades fora de sala de aula não serão computados para fins de aposentadoria especial, haja vista serem atividades administrativas que não atendem ao requisito etário reduzido.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2101875](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2101875)

CEBRASPE (CESPE) - Proc DF/PG DF/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2394)** A respeito dos Poderes Executivo e Judiciário, das funções essenciais à justiça, do processo legislativo e do controle de constitucionalidade, julgue o item subsequente. Nesse sentido, considere que a sigla CLDF, sempre que empregada, se refere à Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão sobre a revisão geral anual, é imperiosa a indicação do presidente da República no polo passivo.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2157797](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2157797)

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2395)** Considerando a jurisprudência do STJ e do STF no que for pertinente, julgue o item que se segue.

Por ser vedada a equiparação remuneratória, tem-se como inconstitucional a edição de lei que confira ao auditor de contas a percepção dos mesmos vencimentos e vantagens do conselheiro, ainda que aquele esteja atuando em substituição a este.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2613258](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2613258)

CEBRASPE (CESPE) - ATS (MCom)/MCom/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2396)** Considerando o controle da administração pública e a responsabilidade civil do Estado nos termos da jurisprudência do STF e da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Segundo a jurisprudência do STF, no caso de profissional da imprensa ter sido ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística em manifestações em que tenham ocorrido conflitos entre policiais e manifestantes, é objetiva a responsabilidade civil do Estado, conforme a teoria do risco administrativo, admitindo-se, contudo, a excludente de responsabilidade relativa à culpa exclusiva da vítima, se ficar provado que ela descumpriu advertência clara e ostensiva de não acessar áreas delimitadas.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1698917](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1698917)

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2397)** Clara, praticante de uma religião de matriz africana, um dia, ao chegar à escola pública em que estuda no Distrito Federal usando um colar de contas típico de sua prática religiosa, foi impedida, pela diretora, de entrar na instituição. A diretora alegou que, ali, não era permitido entrar usando aquele tipo de colar. Na ocasião, a diretora exigiu que a estudante retirasse o adereço para poder entrar no estabelecimento de ensino.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Caso Clara considere que tenha sofrido discriminação e busque uma reparação de danos, ela terá de voltar-se exclusivamente contra a diretora da escola, pois, apesar de a escola ser pública, o Distrito Federal só poderia ser responsabilizado se a atitude da diretora estivesse em consonância com uma diretriz da Secretaria de Educação.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1718413](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1718413)

CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2398)** No que se refere ao direito constitucional, julgue o item a seguir.

A divulgação de nomes e vencimentos pecuniários de servidores públicos civis em sítio eletrônico da administração pública correspondente viola o princípio da publicidade.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1783900](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1783900)

CEBRASPE (CESPE) - AUD (TC DF)/TC DF/Conselheiro-Substituto/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2399)** A respeito da aplicabilidade das normas constitucionais, da interpretação das normas constitucionais e do poder constituinte, julgue o seguinte item.

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a norma constitucional que reconhece o direito de greve do servidor público é dotada de eficácia limitada.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/628524](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/628524)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

**2400)** Considerando a jurisprudência do STF a respeito do direito de greve dos servidores públicos, julgue o item seguinte.

Ao chefe do Poder Executivo cabe o corte do ponto dos servidores grevistas, com o respectivo desconto nos seus vencimentos, independentemente da motivação do movimento.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---